

한국국제협력단 감사 권 고

감 사 명 : 한국국제협력단 자회사 종합감사

제 목 : 외부감사인 선임에 관한 기준 마련 필요

관계기관 : 한국국제협력단 자회사 (주)○○○

내 용

1. 업무개요

(주)○○○는 2019년 ㉔회계법인(이하 ‘㉕회계법인’¹⁾)을 외부감사인으로 선임한 바 있으며, 최근 2024년까지 6개 회계연도 연속 ㉕회계법인과 외부회계감사계약을 체결 해오고 있다.

[표28] (주)○○○ 외부회계감사인 선정 및 계약체결 현황

연도	용역명	외부감사인	계약금액
2019년	2019 회계연도 ○○○ 외부회계감사	㉔회계법인	
2020년	(주)○○○ 2020년 외부감사계약	㉕회계법인	
2021년	2021년 외부감사계약	㉕회계법인	
2022년	2022년 외부감사계약	㉕회계법인	
2023년	2023년 외부감사계약	㉕회계법인	
2024년	2024년 회계연도 (주)○○○ 외부회계감사	㉕회계법인	

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」(이하 ‘외부감사법’) 제10조 제4항 제2호에 따라 비상장주식회사는 감사 또는 감사위원회가 선정한 회계법인 또는

1) 기존 법인명이 변경된 것으로 ㉔회계법인과 ㉕회계법인은 동일

감사반을 해당 회사의 감사인으로 선임하여야 하고, 직전 사업연도의 감사인을 다시 감사인으로 선임하는 경우 그 감사인이 되며, 「상법」 제409조에 따라 감사를 두지 않아도 되는 자본금 10억 미만 회사인 경우에는 외부감사인을 회사가 선정할 수 있다.

이에 (주)○○○○의 경우 법정감사 대상이 된 2021년에 비상임감사의 승인으로 기존 외부감사인이던 ㉠회계법인을 초도감사의 외부감사인으로 다시 선임하였으며, 「외부감사법」 제12조 및 동법 시행령 제18조에 따라 감사인 선임 사실을 금융감독원 증권선물위원회에 제출하고 홈페이지에 공고한 바 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

회사의 재무제표에 대한 외부감사인의 회계감사는 법적으로 외부감사 대상에 해당하여 반드시 수감해야 하는 법정감사와, 법적으로 요구되지는 않으나 회사나 투자자 등 이해관계자의 요청에 따라 이루어지는 임의감사로 구분된다.

비상장 주식회사인 (주)○○○○는 2021년부터 「외부감사법」 제4조에서 규정하고 있는 외부감사 대상 기준²⁾ 중, ‘직전 사업연도의 매출액이 100억 이상’,

2) 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제4조(외부감사의 대상) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 회사는 재무제표를 작성하여 회사로부터 독립된 외부의 감사인(재무제표 및 연결재무제표의 감사인은 동일하여야 한다. 이하 같다)에 의한 회계감사를 받아야 한다.

1. 주권상장법인

2. 해당 사업연도 또는 다음 사업연도 중에 주권상장법인이 되려는 회사

3. 그 밖에 직전 사업연도 말의 자산, 부채, 종업원수 또는 매출액 등 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 회사.

※ 대통령령으로 정하는 기준

- 직전 사업연도 말의 자산총액이 500억원 이상인 회사

- 직전 사업연도의 매출액이 500억원 이상인 회사

- 다음 각 목의 사항 중 2개 이상에 해당하는 회사

가. 직전 사업연도 말의 자산총액이 120억원 이상

나. 직전 사업연도 말의 부채총액이 70억원 이상

다. 직전 사업연도의 매출액이 100억원 이상

라. 직전 사업연도 말의 종업원이 100명 이상

‘직전 사업연도 말의 종업원이 100명 이상’의 두 조건에 해당되어 반드시 법정감사를 받아야 한다.

한편, 회사와 다른 회사가 지배·종속 관계에 있는 경우 이를 하나의 경제적 실체로 간주하여 각 회사의 재무제표를 종합해 하나로 작성한 재무제표를 연결 재무제표라 하며, 협력단은 자회사이자 종속기업인 (주)○○○의 단일주주인 지배 기업으로서 「외부감사법」 제2조에 따른 연결재무제표 작성의 의무가 있다.

이에 따라, 지배회사는 연결재무제표 작성을 위하여 필요한 범위에서 종속회사의 회계에 관한 장부와 서류를 열람 또는 복사하거나 회계에 관한 자료의 제출을 요구할 수 있고, 필요한 자료를 입수할 수 없거나 그 자료의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 종속회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다³⁾.

3. 감사결과 확인된 문제

(주)○○○는 2018년 설립 후 영업을 시작한 2019년도부터 외부감사인을 선임하여 회계감사를 받아왔으며, 법정감사 의무가 발생한 2021년 초도감사 시 연결 재무제표 작성에 어려움이 없고 결산감사를 수월하게 진행할 수 있도록 모회사인 협력단의 외부감사인과 동일한 ㉠회계법인을 외부감사인으로 선정하여 계약을 체결하였다⁴⁾.

이후 협력단은 감사원의 「공공기관의 회계감사 및 결산감사에 관한 규칙」에 의거하여 회계감사인 선임위원회를 통해, 3개 회계연도(2019-2021) 외부감사를 수행하던 기존 ㉠회계법인에서 ㉡회계법인으로 외부감사인을 교체 선임하고 2022년부터 연속하는 3개 회계연도의 외부회계감사 계약을 체결하였다.

3) 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제7조(지배회사의 권한)

4) 2019년 7월 제3차 이사회 당시, 회계규정 제정 관련 모회사와 (주)○○○ 연결재무제표에 문제가 없을지 묻는 질문에 대해 연결재무제표 작성에 어려움이 없도록 모회사와 같은 결산감사 회계법인을 통해 진행할 것이라 설명한 바 있음.

이처럼 3개 회계연도마다 회계감사인 선임위원회를 통해 외부감사인을 변경하는 협력단과 달리, (주)○○○○는 설립 이래 같은 회계법인과 매년 계약을 체결하여 외부감사를 받고 있으며, 협력단의 감사인 교체로 연결재무제표를 위해 모회사와 동일 외부감사인 선정 명분이 사라진 이후에도 비용 절감 차원에서 가장 낮은 감사보수를 제시해 온 기존의 동일 회계법인과 계약체결을 지속해 오고 있다.

(주)○○○○와 같은 비상장주식회사는 매 사업연도마다 감사인을 선임하여 감사계약을 체결하도록 되어 있고, 연속하는 사업연도의 동일 감사인 선임에 제한이 있지는 않으므로 감사인의 교체가 의무는 아니나, 현재와 같이 별도 감사인 선임을 위한 평가나 위원회 등이 전무한 상황에서 한 기업체에 일정기간 이상 특정 감사인이 장기계속감사를 담당하는 경우 회계의 투명성, 공정성 시비를 불러올 수 있으며 업체와 유착될 가능성이 높아 부실감사로 이어질 우려가 있다.

물론, 동일 외부감사인에 의한 장기감사는 감사의 효율성을 제고할 수 있는 장점은 있겠으나, 반면 회계의 투명성과 공정성을 저하시킬 소지는 높다 할 것이다.

따라서 (주)○○○○는 일정 주기에 따라 외부감사인을 정기적으로 교체함으로써 새로운 시각을 통해 회사의 재무건전성을 파악할 필요가 있다.

관계부서 의견 및 검토결과

(주)○○○○는 감사결과에 대해 별다른 이견을 제기하지 않으면서, 2024년 연간 감사업무 중 하나로 외부감사인 선임에 관한 내규를 제정할 예정이며 이를 통

해 합리적이고 공정하게 외부감사인을 선임하여 장기계속감사에 따른 부작용을 예방하고 회계감사 등의 신뢰성과 공정성을 확보하겠다고 하였다.

조치할 사항

(주)○○○ 대표이사는,

(주)○○○의 외부감사인 선임 방법 및 주기 등에 대한 내부 기준을 수립하시기 바랍니다. (권고)